



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/70/2022
מס' בקשה: 13/53/2023

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן בלום

יעקוביאן אילה
באמצעות ב"כ עו"ד יעקוביאן אלון

התובעת:

-נגד-

1. בכור טל
2. בכור ניבה
באמצעות ב"כ עו"ד רוזנר אייל

הנתבעים:

פסק דין

עיקרה של התביעה, בבקשה למתן צו האוסר על הנתבעים שימוש ייחודי בשביל גישה בן 31 מ"ר העובר מדרום לבית המשותף המסומן 95/3 (להלן – **שביל הגישה או השביל**).

רקע כללי וההליך

1. הצדדים בעלי זכויות בבית דו משפחתי שברח' העלייה 49 נהרייה, הידוע כגוש 18165 חלקה 95. הבית אינו רשום בפנקס הבתים המשותפים, אך אין חולק שהוא ראוי להירשם כבית משותף (להלן – **הבית המשותף**).

2. התובעת היא בעלת הזכויות בדירה המזרחית ובחצר הסמוכה לה, הרשומה כיחידה 95/1, שאותה רכשה בשנת 2022 מתמר בר זאב (להלן – **בר זאב**). הנתבעים הם בעלי הזכויות בדירה המערבית ובחצר הסמוכה לה, הרשומה כיחידה 95/2, שאותה רכשו בשנת 2014 מלילי גרינבלט (להלן – **גרינבלט**).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

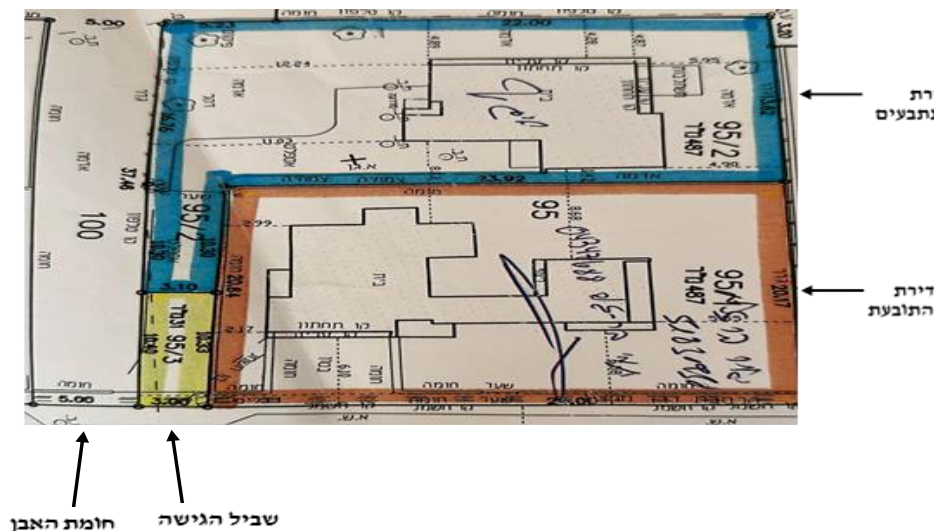
מס' תיק: 13/70/2022
מס' בקשה: 13/53/2023

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. חלוקת הזכויות בחלקה כמתואר לעיל, נעשתה מכוח הסכם שיתוף שנחתם בין גרינבלט לבין בר זאב בתאריך 27.10.2013 (להלן – **הסכם השיתוף**). **הסכם השיתוף לא נרשם עד היום במרשם המקרקעין**. במסגרת סעיף 6.1 להסכם השיתוף הוקצה לכל צד שטח פיזי של 487 מ"ר; ונוסף לכך הוקנתה לגרינבלט זכות שימוש, גישה וחזקה בלעדית בשביל הגישה:

"צד ב' (גרינבלט – עמ"ב) יהיה הבעלים והמחזיק הבלעדי של החלק המערבי של המגרש המסומן 95/2 ובגודל נטו של 487 מ"ר המסומן בצבע כחול ושל זכות שימוש, גישה וחזקה בלעדית של שביל/דרך גישה בגודל 31 מ"ר המסומן 95/3 ואשר צבוע בצבע צהוב בנספח א', וצד א' (בר זאב – עמ"ב) יהיה הבעלים והמחזיק הבלעדי של החלק המזרחי של המגרש המסומן 95/1 ובגודל נטו של 487 מ"ר ומסומן בצבע כתום בנספח א'".

4. זה המקום לציין כי החלקה גובלת בצדה הדרומי, בשטח ציבורי הרשום כחלקה 100 (להלן – **השצ"פ**). שטח השצ"פ מתוחם בצדו המזרחי בחומת אבן, והמעבר אליו בכלי רכב אפשרי רק דרך שביל הגישה. ממוצג יא' לתיק מוצגי התובעת עולה כי בהיתר בנייה משנת 2016 שניתן לנתבעים, אישרה הוועדה המקומית לרצף חלק מהשצ"פ (כ- 85 מ"ר). מתמונות שהגישה התובעת (מוצג ד' לתיק מוצגיה) עולה כי ישנו רצף בין השצ"פ לבין שביל הגישה, והם נראים כיחידה אחת. להלן העתק החלק הרלבנטי מהתשריט שצורף להסכם השיתוף, המדגים את חלוקת הזכויות שנקבעה לפי סעיף 6.1 וכן את שטח השצ"פ (מתוך נספח 7 לתיק המוצגים של הנתבעים):





מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/70/2022
מס' בקשה: 13/53/2023

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

5. בתאריך 19.08.22 נחתם הסכם המכר בין התובעת לבין בר זאב (להלן – **הסכם המכר**). במועד הרכישה, חתמה התובעת גם על הסכם השיתוף. לאורך כל ההתקשרות עם בר זאב הייתה התובעת מיוצגת על ידי בנה, עורך דין יעקוביאן, המייצג גם בהליך זה (להלן – **בנה של התובעת או בא כוחה**).

6. הסכסוך בין הצדדים החל עוד בהליכי המשא ומתן לרכישת הדירה. המקור לסכסוך בדרישתה של התובעת מהנתבעים, כבר אז, לאפשר לה שימוש בשביל הגישה, ובהתנגדותם של הנתבעים להיעתר לדרישה זו. בדיון המקדמי מיום 12.02.23 הובהר כי רצונה של התובעת היה להחנות את רכבה בשצ"פ, לשטח זה כאמור יכלה להגיע רק על ידי מעבר בשביל הגישה.

7. אין מחלוקת בין הצדדים, כי במועד שבו התעניינה התובעת ברכישת הדירה מבר זאב, שביל הגישה היה חסום על ידי מחסום חשמלי שהותקן על ידי הנתבעים. הפעלת המחסום החשמלי נעשת על ידי הזנת קוד בטלפון נייד או באמצעות שלט. השליטה במערכת ההפעלה של המחסום מצויה בידי הנתבעים, והם היחידים שיכולים לתת הרשאות להפעלתו. כל אלו היו בידיעתה המלאה והברורה של התובעת.

יריעת המחלוקת

8. כלל הוא שכתבי טענות הצדדים הם התוחמים את גבולות המחלוקת [ע"א 799/02 משולם נ' בנק המזרחי המאוחד בע"מ-סניף בורסת היהלומים, פ"ד נח(2) 145 (2003); ע"א 1594/20 קלקודה נ' רשות מקרקעי ישראל (נבו 29.8.21)].

9. כבר בכתב התביעה, עלה קושי לעמוד על קו אחיד בטיעוניה של התובעת. מצד אחד נטען נגד הסכם השיתוף, שהוא "לא נרשם/ללא תאריך/ ושמעלה תהיות ושאלות משמעותיות" (סעיף 15 לכתב התביעה) ו"התובעת אינה מעוניינת בהסכם השיתוף, שהלכה למעשה אף לא יכול לחייב אותה ולא צדדי ג' אחרים לנוכח העובדה כי הסכם זה לא נרשם" (סעיף 38 לכתב התביעה); מצד שני נטען שלפי הסכם השיתוף לנתבעים יש זכות מעבר בלבד (סעיפים 17, 18, 20 לכתב התביעה). הדברים חזרו על עצמם



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/70/2022
מס' בקשה: 13/53/2023

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

במופעים שונים בכתב התביעה, ובהמשך ההליך; כך בדיווח שהגישה התובעת לפי תקנה 36 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן – **התקנות**) ואף בסיכומיה.

10. בקדם משפט שהתקיים ביום 12.02.23 התבקשה התובעת למקד טענותיה. בהתאם לכך עתרה התובעת לבירור טענותיה ביחס לסעדים הבאים: צו לסילוק פח אשפה של הנתבעים משטח התובעת; צו לסילוק שעון המים והצינור משטח התובעת; צו לגיזום צמחייה הפולשת לכאורה לשטחה ומתן זכות מעבר לתובעת בשביל גישה (פרוטוקול דיון מיום 12.02.23 עמ' 4 ש' 1-12). ביחס לשביל הגישה טענה התובעת: **"לגבי השטח בין 31 מטרים שבמחלוקת - אני טוען שלנתבעים יש זכות מעבר עליה אני לא חולק וזה מה שהובא לידיעת התובעת ולידיעתי. אני טוען שגם לתובעת יש זכות כניסה ומעבר ללא חסימת הדרך"** (פרוטוקול הדיון מיום 12.02.23 עמ' 4 ש' 4-7).

11. ייאמר כבר עתה כי במהלך ניהול התיק סילקה התובעת על דעת עצמה את **פח האשפה** של הנתבעים משטחה. בקשה לסעד זמני שהגישו הנתבעים בעניין זה, נדחתה מנימוקי החלטתי מיום 12.09.23. משכך, יש להורות על מחיקת הסעד בעניין פח האשפה.

12. את טענתה בעניין **שעון המים והצינור**, זנחה התובעת בסיכומיה, ולכן גם הסעד בעניין זה דינו להימחק.

13. הסעד בעניין **גיזום השיחים** מבוסס על עילה נזיקת שאינה בסמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין, ויש להורות על מחיקתו [ראו: סעיף 72(ב) לחוק המקרקעין; ע"א 2295/01 מנחמי בוני מגדלי דוד ר"ג בע"מ נ' נציגות הבית המשותף ברח' ז'בוטינסקי רמת גן (נבו 30.6.2002); רע"א (י-ם) 38744-06-16 הושיאר נ' אברהם רחמים (נבו 09.03.2017); עש"א (ת"א) 34810-10-18 רבין נ' נציגות הבית המשותף ברחוב רמז 35 תל אביב (נבו 15.4.2019)].

14. לסיכום, מהטעמים שהובאו אני מורה על מחיקת הסעדים המבוקשים בעניין פח האשפה, שעון המים והצינור, וגיזום השיחים. נותרה פלוגתה אחת להכרעה: האם יש לאסור על הנתבעים שימוש ייחודי בשביל הגישה, כטענת התובעת או שיש לדחות את



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/70/2022
מס' בקשה: 13/53/2023

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

התביעה, לנוכח סעיף 6.1 להסכם השיתוף, המקנה לנתבעים זכות שימוש וחזקה בלעדית בשביל.

15. הואיל ובסיכומיה חזרה התובעת לטעון להעדר תוקפו של הסכם השיתוף, תובא להלן התייחסות גם לסוגיה זו.

השתלשלות ההליך

16. התביעה הוגשה בתאריך 06.11.2022 ואיתה בקשה לסעד זמני. הבקשה נדחתה בין היתר מטעמים של "מעשה עשוי" וזהות הסעדים. הבקשה נדחתה אף בשל העדר ניקיון כפיים בהגשתה, שבא לידי ביטוי בין היתר, ביצירת מצג שווא, ששביל הגישה שייך לתובעת באופן בלעדי, שהמחסום הוקם לאחר מועד רכישת התובעת את דירתה, ושהשימוש של הנתבעים מונע מהתובעת מגורים בדירתה (ראו החלטה מיום 28.11.22).

17. דיון קדם משפט התקיים בתאריך 12.02.2023, ובסופו נקבע התיק להוכחות ליום 11.06.2023.

18. בתאריך 12.03.23 הוגשה בקשת הנתבעים להגיש מסמך שלא במסגרת תיק המוצגים, החלטה בבקשה ניתנה ביום 14.05.23. בסמוך לפני דיון ההוכחות הגישה התובעת בקשה לזימון מודד מטעמה (28.05.23), וכן "הודעה" (28.05.23) ובקשה לצירוף ראיות (05.06.23). בשל קוצר הזמנים הוריתי שהבקשות ידונו בפתח ישיבת ההוכחות. ההודעה נמחקה משהוגשה בניגוד לדין.

19. ישיבת הוכחות התקיימה בתאריך 11.06.23, בסופה סיכמו הצדדים טענותיהם בעל פה. בישיבה זו העידו התובעת, בר זאב ויוסף וידר - המודד מטעם התובעת; מטעם הנתבעים, העיד הנתבע.

20. לאחר דיון זה, הוגשה בקשה לתיקון פרוטוקול מטעם כל צד. נוסף לכך הגישה התובעת: הודעה על צירוף קבצי שמע (12.06.23), הודעה ביחס להתנהלותו התוקפנית של הנתבע (27.06.23), בקשה דחופה לעיון חוזר בהחלטות (19.07.23), בקשה דחופה לביקור



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/70/2022
מס' בקשה: 13/53/2023

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המפקחת בשטח (20.07.23) ו"הודעה" (28.09.23). מטעם הנתבעים הוגשה בקשה למתן סעד זמני (06.08.23).

תמצית טענות הצדדים בסיכומיהם

בסיכומיה טענה התובעת את הטענות הבאות:

21. במהלך המשא ומתן לרכישת הדירה, נאמר לתובעת מפי בר זאב ששביל הגישה הוא שטח השייך לה בטאבו; ולכול היותר יש לנתבעים "בלעדיות בשביל כדי להיכנס לדירתם". עוד מסרה בר זאב, שהמחסום הוצב על ידי הנתבעים כדי למנוע מזרים להיכנס לחלקה, וכשם שהנתבעים נתנו לבר זאב את הקוד למחסום, ייתנו גם לתובעת.

22. התשריט שעליו חתמו הצדדים להסכם השיתוף, מעולם לא הוצג לתובעת על ידי בר זאב או על ידי הנתבעים. קיימים כמה תשריטים ואין התאמה ביניהם. גם אם התשריט או התשריטים היו מועברים לתובעת, היא לא יכלה לדעת איזה מהם נכון. במרשם מופיע כיום תשריט אחד ויחיד שהוזמן על ידי הנתבע, בתשריט זה לא מסומן מחסום; התובעת לא ידעה ולא יכלה לדעת, שלא תינתן לה הזכות להיכנס לשטח הזה.

23. בהסכם השיתוף יש פגמים מהותיים השוללים ממנו את תוקפו, ההסכם לא דווח לרשויות; ההסכם לא נרשם בלשכת רישום המקרקעין, ולכן אין לו תוקף משפטי.

24. יש לאסור על התובעת לחסום את המעבר לשביל הגישה, ולהורות על זכותה של התובעת להשתמש בו באופן חופשי. כמו כן מבוקש צו גיזום שיהיה תואם לגבולות של החלקה, צו עשה קבוע להורדת כל המצלמות שפונות לכיוון דירת התובעת, וכל סעד אחר שראוי ומוצדק לתת בנסיבות העניין.

בסיכומיהם טענו הנתבעים את הטענות הבאות:

25. טענות התובעת לגבי פגמים בהסכם השיתוף הם בגדר הרחבה חזית אסורה, משלא נטענו בכתב תביעתה ויש לדחות. יש לדחות את טענת התובעת להסתמכותה על התשריט המופיע במרשם המקרקעין. מדובר בתשריט שנערך בהתאם לדרישת עיריית נהרייה לצורך רישום ההפקעה במגרש, ואינו רלבנטי להוכחת זכויות הצדדים במגרש.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/70/2022
מס' בקשה: 13/53/2023

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

26. עדותו של המודד וידר התבררה כעדות לא רלוונטית, והיא לא תרמה כלל לבירור המחלוקת. עדותה של בר זאב נמצאה דווקא תומכת בגרסת הנתבעים. בר זאב העידה על שכנות טובה בין הצדדים, ודחתה את טענת התובעת כי הציגה בפניה מצגים הסותרים את הסכם השיתוף. בר זאב אף העידה כי חשפה בפני התובעת את הסכם השיתוף ואת התשריט לפני ביצוע העסקה.

27. בנוגע לזכויות התובעת בשטח נשוא המחלוקת, הנתבעים טוענים שהסכם השיתוף מדבר בעד עצמו, השטח המסומן בצהוב נתון לשימוש הבלעדי בהוראות הסכם השיתוף ואין התובעת זכאית לעשות בו שימוש.

28. הנתבעים התייחסו בסיכומיהם לסעדים אחרים שהתבקשו בכתב התביעה, אך משהוריתי על מחיקתם (סעיפים 10-14 לעיל), לא מצאתי לפרטם כאן.

דיון והכרעה

הסכם השיתוף – כללי

29. כלל הוא, שמקרקעין השייכים לכמה בעלים, בעלותו של כל אחד מהם לפי חלקו מתפשטת בכל אתר ואתר שבמקרקעין, ואין לשום שותף חלק מסוים בהם. ללא חלוקה בעין שבוצעה כדין, משותפת כל פרודה ופרודה של הנכס לכול השותפים בהתאם לחלקיהם [ראו: סעיף 27 לחוק המקרקעין; ע"א 458/82 וילנר נ' גולני, פ"ד מב(1) 49, 55-56 (1988)].

30. כחריג לכלל, נקבע בסעיף 29 לחוק המקרקעין, שהשותפים במקרקעין רשאים לקבוע הסדרים ביחס לזכויותיהם ולחובותיהם; ובכלל זה, לחלק את ההחזקה ואת השימוש בקרקע, באופן המקנה לכול צד זכות לחזקה ולשימוש ייחודיים, בחלק הפיזי שהוקצה לו: "הסכם בין השותפים בדבר ניהול המקרקעין המשותפים והשימוש בהם ובדבר זכויותיהם וחובותיהם בכל הנוגע למקרקעין (להלן - הסכם שיתוף) ניתן לרישום, ומשנרשם, כוחו יפה גם כלפי אדם שנעשה שותף לאחר מכן וכל אדם אחר" (סעיף 29 לחוק המקרקעין).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/70/2022
מס' בקשה: 13/53/2023

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

31. עם רישומו של הסכם השיתוף, יש בו לחייב גם צד שלישי שנעשה שותף לאחר מכן, וכל אדם אחר. נהוג לראות ברישומו של ההסכם, כמשכלל את ההסכמות הכלולות בו לרמה של קניין [ראו: ע"א 269/74 בוקובזה נ' הממונה על המרשם, פ"ד כט(1) 243, 248 (1974); מיגל דויטש קניין כרך א 559 (1997)]. ואולם אין באמור לקבוע שהסכם שלא נרשם, אינו יכול לחייב צד ג', וכבר נפסק שבמקרים מסוימים, עשוי הסכם שיתוף שלא נרשם לחייב גם צד שלישי להסכם, ובפרט רוכש זכויות במקרקעין שידע על קיומו של הסכם השיתוף [ראו: יהושע ויסמן דיני קניין - בעלות ושיתוף 213 (תשס"ז-1997); ע"א 48/16 דהאן נ' שמחון (נבו 9.8.2017); ע"א 8227/20 קסירר נ' אמסלם (נבו 12.07.2023)].

32. טענה של צד ג' שנעשה שותף במקרקעין, בדבר העדר תחולה של הסכם שיתוף מהטעם שלא נרשם, כפופה לעקרון תום הלב, ומוטל עליו הנטל להוכיח כי בעת שרכש את זכויותיו בקרקע, הוא לא ידע או לא היה צריך לדעת על קיומו של הסכם השיתוף:

"מטרתו של רישום הסכם השיתוף היא ברורה – הבאת ההסכמות בין השותפים במקרקעין לידיעת כולי עלמא בניסיון למנוע תאונות משפטיות. ואכן, סעיף 29 לחוק המקרקעין נותן תוקף להסכם שיתוף שנרשם גם כלפי צדדים שלישיים שלא היו צד לו בקבעו כי הסכם שיתוף שנרשם "כוחו יפה גם כלפי אדם שנעשה שותף לאחר מכן וכל אדם אחר". משום כך, נהוג לראות ברישומו של הסכם השיתוף כמשכלל את ההסכמות בו לרמה של קניין ... בשונה מן האמור עד כאן, הסוגיה שעלתה בערעור שבפנינו נוגעת לתוקפו של הסכם שיתוף שלא נרשם במרשם המקרקעין. על אף שהסכם שיתוף שאינו נרשם במקרקעין אינו בעל כוח קנייני כלפי צדדים שלישיים, הסכם כזה יכול לחייבם, במקרים המתאימים, ככל חוזה אחר שלא קיבל מעמד קנייני" (ע"א 48/16 שאוזכר לעיל).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/70/2022
מס' בקשה: 13/53/2023

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

33. לענייננו, מטרתו של הסכם השיתוף בין בר זאב לגרינבלט, הייתה לחלק ביניהם את זכויות השימוש והחזקה במקרקעין, כפי שמופיע במבוא להסכם השיתוף: "הצדדים מסכימים לחלק את השימוש, הזכויות וההחזקה במגרש, הכל כמסומן בתרשים חלוקת המגרש, החתום על ידי הצדדים ומצורף להסכם כחלק בלתי נפרד הימנו כנספח א', כמפורט בסעיף 6.1 להלן".

34. בסעיף 3.1 להסכם השיתוף נקבעה תחולת ההסכם על הצדדים ועל חליפיהם, גם אם לא נרשם בספרי המקרקעין:

"הצדדים מצהירים כי ידוע להם שהסכם זה מהווה הסכם שיתוף בנכס בהתאם לסעיף 29 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, והוא מסדיר את יחסי הצדדים ו/או את חליפיהם בדבר השימוש במקרקעין והשימוש של כל צד במגרשו והזכויות של הצדדים בינם לבין עצמם בכל הקשור במקרקעין ובמגרשים. הסכם זה יחייב את הצדדים ו/או הבאים מכוחם ו/או חליפיהם גם אם לא יאושר ו/או לא יירשם בספרי המקרקעין".

35. בסעיף 4 להסכם השיתוף נקבעה זכות שימוש בלעדית של הנתבעים בשביל הגישה:

"הצדדים מתחלקים בזאת בזכויות השימוש ובחזקה של המגרש, באופן שצד ב' יהיה הבעלים הבלעדי של החלק המערבי של המגרש ושל זכות שימוש בלעדי של שביל ברוחב של 3 מ"ר מצד דרום של המגרש שישמש את צד ב' לצורכי מעבר למגרשו לאורך של כל המגרש מצד מזרח למערב, וצד א' יהיה הבעלים הבלעדי של החלק המזרחי של המגרש, כמפורט בנספח א', ומסכימים בזאת לשתף פעולה ככל שמדובר בבניית בית ו/או בתים על המגרש, כפי שיפורט בהסכם להלן".

36. בסעיף 6.1 להסכם השיתוף הוקנתה לנתבעים זכות שימוש, גישה וחזקה בלעדית בשביל הגישה:

"צד ב' (גרינבלט – עמ"ב) יהיה הבעלים והמחזיק הבלעדי של החלק המערבי של המגרש המסומן 95/2 ובגודל נטו של 487 מ"ר המסומן בצבע כחול ושל זכות שימוש, גישה וחזקה בלעדית של שביל/דרך גישה בגודל 31 מ"ר המסומן 95/3 ואשר צבוע בצבע צהוב בנספח א', וצד א' (בר זאב – עמ"ב) יהיה הבעלים והמחזיק הבלעדי של החלק המזרחי של המגרש המסומן 95/1 ובגודל נטו של 487 מ"ר ומסומן בצבע כתום בנספח א'".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/70/2022
 מס' בקשה: 13/53/2023

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

37. להסכם השיתוף שעליו חתמו בר זאב וגרינבלט, מצורף תשריט חלוקה המסומן באות "א", שבו סומנו בצבע ורוד דירת בר זאב, ובצבע תכלת דירת גרינבלט; שביל הגישה סומן בצהוב. על התשריט מופיעות חתימותיהם של בר זאב וגרינבלט. החלק הרלבנטי מתשריט הסכם השיתוף הובא לעיל בסעיף 4.

משחתמה התובעת על הסכם השיתוף, יש לדחות את טענתה כי בהעדר רישום, הוא אינו חל עליה, וכן את טענותיה לפגמים בהסכם השיתוף

38. חתימתו של אדם על מסמך היא עדות לכך שאותו אדם קרא את המסמך, הבין את תכנו, הסכים לאמור בו, והיה מודע למשמעות ולתוצאות חתימתו; ומשכך אין הוא יכול לנער חוצנו ממנו [ע"א 467/64 שוויץ נ' סנדור, פ"ד יט(2) 113, 117 (1965); ראו גם: ע"א 1691/11 בנק לאומי למשכנתאות בע"מ נ' צוברי (נבו 15.12.2015)]. ההיגיון מחייב שאדם החותם על מסמך מהותי ביחס לנכסיו לא יעשה זאת בהיסח הדעת, ולכן החזקה האמורה חלה ביתר שאת, ככל שמדובר במסמכים מהותיים [ע"א 6645/00 ערד נ' אבן (נבו 21.07.2002)]. "אם נגרוס אחרת ונסטה מעקרון ההסתמכות על תוכנו של החוזה כפי שנחתם, יהיו לכך תוצאות בלתי רצויות של אי-יציבות וחוסר ודאות" (ע"א 1/84 נתן נ' סטרויד, פ"ד מב(1) 661, 670). על המבקש לסתור חזקה זו להוכיח גרסתו בראיות פוזיטיביות כאפשרות קרובה [ראו: ע"א 84/80 קאסם נ' קאסם, פ"ד לז(3) 60, 91 (1983); ע"א 1548/96 בנק איגוד לישראל בע"מ נ' לופו, פ"ד נד(2) 559, 570 (1997)].

39. אין חולק כי בעת רכישת דירתה, חתמה התובעת על הסכם השיתוף. למרות זאת, וכחלק מניסיונותיה להביא לשינוי מצב הזכויות בשביל הגישה, כפי שעוגן בהסכם השיתוף, טענה התובעת לפגמים שנפלו בהסכם השיתוף ובתשריט שעליו חתמה. הטענה לפגמים אינה מוצאת ביטוייה בכתב התביעה.

40. דחיית הטענה לפגמים בהסכם השיתוף מתחייבת בראש ובראשונה, מהטעם שבחתימתה על הסכם השיתוף, הסכימה התובעת לאמור בו, היא תוכנו אשר יהא. מעל הצורך ולמען הסר ספק - יש לדחות את טענות התובעת גם לגופם של דברים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/70/2022
מס' בקשה: 13/53/2023

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

41. התובעת טענה שקיימים שני נוסחים של הסכם השיתוף; האחד בן שבעה עמודים מתאריך 27.10.13 והשני בן שמונה עמודים ללא תאריך. מעיון בהסכמים עולה שמדובר בהסכמים זהים, באחד מהם נשמט העמוד האחרון, הנושא את חתימותיהם של בר זאב וגרינבלט; עמוד זה ניתן למצוא בהעתק שעליו חתמה התובעת (!).

42. יש לדחות גם את הטענה לסתירה בין סעיף 4 לסעיף 6.1 – לא מצאתי סתירה בין הסעיפים, ומצאתי כי שניהם מקנים לנתבעים זכויות ייחודיות בשביל הגישה.

43. הטענה להשמטת נספחים א' ו-ג' נדחתה אף היא. הסכם השיתוף מפנה לנספחים אלו, וחזקה על התובעת, שהייתה מיוצגת על ידי בנה - עורך דין בעיסוקו, כי בחנה את הסכם השיתוף לרבות נספחיו בטרם חתמה עליו. נספח א' הוא תשריט החלוקה, והוא המהותי לעניינו – בניגוד לנטען, נספח א' הוצג לתובעת והיא אף חתומה עליו. חשוב לציין - למרות שמדובר במסמך מהותי, הוא לא הוגש לתיק על ידי התובעת, אלא בסמוך לפני ישיבת ההוכחות, במסגרת בקשתה מיום 28.05.23 לזימון המודד (ראו נספח א' לבקשה). בהקשר זה, יצוין כי בבקשה האמורה טענה התובעת כי תשריט החלוקה הצבעוני לא הוצג לה מעולם, זאת בניגוד לדבריה במבוא לכתב התביעה, שם מובאת התייחסותה לשביל הגישה "אשר מסומן כשטח צהוב בתשריט הבית בחלקה".

44. לאחר בחינת העדויות ועיון בתשריטים השונים שהוגשו לתיק, מצאתי שאין הבדל מהותי בין תשריט הסכם השיתוף שעליו חתמו הצדדים להסכם השיתוף, לבין התשריט שהוצג ונחתם על ידי התובעת בעת רכישת דירתה. למעשה מדובר בתשריט זהה, אלא שבעותק שעליו חתומים הצדדים להסכם השיתוף, נצבעו בצבעים שונים קווי המתאר של כל יחידה ושל השביל המשותף (כמפורט בסעיף 6.1 להסכם השיתוף); ואילו התובעת חתמה על העתק "נקי" של התשריט.

45. התשריטים האחרים שהוגשו על ידי התובעת לתיק, אינם רלבנטיים למחלוקות בתיק שלפניי. הגשתם נועדה לשרת את התובעת בניסיונה לשלול את תוקפו של הסכם השיתוף, תוך ניסיון ליצור רושם של עמימות ו"בלגאן" סביבו, בין היתר על ידי הצגת מצג מדומה של ריבוי תשריטים ואי התאמה ביניהם. ניסיון נוסף לפגום בתוקפו של הסכם השיתוף נעשה ברמיזה למעורבות לא כשרה לכאורה של הנתבע בכינונו, ואולם



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/70/2022
מס' בקשה: 13/53/2023

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אין דברים בגו. מעדותו של הנתבע נמצא כי בשנת 2013, בעת שהתעניין ברכישת הדירה מגרינבלט נדרש על ידי הבנק, לצורך קבלת משכנתא, להציג הסכם שיתוף בכתב, המסדיר את חלוקת הזכויות בין גרינבלט לבין בר זאב. בהתאם לבקשתו נערך הסכם השיתוף ונחתם בתאריך 27.12.2013 (ראו: עדות הנתבע עמ' 25 שו' 11-16).

46. טענת התובעת לפגמים בתשריט ובהסכם השיתוף נעדרת תום לב, בשים לב לכך שהיא אינה טוענת כי יש לבטל את חלוקת הזכויות ביחס לקרקע כולה - חלוקה שמכוחה היא נהנית מזכות שימוש בלעדית במחצית החלקה, אלא רק את ביטול החלק המקנה לנתבעים זכות שימוש ייחודית בשביל הגישה.

47. לאמור יש להוסיף את הימנעותה של התובעת מהצגת הסכם המכר בהליך דנן. כחלק מתנאי הרכישה של הדירה נדרשה התובעת לאשר את הסכם השיתוף; ויש להניח שהסכם השיתוף קיבל ביטוי בהסכם המכר. מדובר במסמך מהותי במחלוקת שלפניי, ואי הגשתו ללא הסבר מניח את הדעת, מובילה למסקנה שאילו היה מוגש, היה מחזק באופן מכריע את ראיות הנתבעים. **"ככל שהראיה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה"** [ע"א 548/78 פלונית נ' פלוני, פ"ד (1) 736, 760 (1980) ראו גם: ע"א 8294/14 גנגינה נ' פקיד שומה פתח תקוה (נבו 20.3.2018); רע"א 4868/15 בנק לאומי לישראל נ' גלזר (נבו 29.7.2015)].

48. לסיכום חלק זה - המטרה של רישום הסכם השיתוף היא להביא לידיעת כולי עלמא את ההסכמות בין השותפים בקרקע, כדי להימנע מ"תאונות משפטיות". בניגוד לטענת התובעת בסיכומיה שוכנעתי כי הסכם השיתוף בצירוף התשריט שעליו חתמה התובעת, אינם מותירים ספק ביחס לחלק בקרקע שיוחד לכל צד, והן ביחס להקניית זכות שימוש וחזקה ייחודית בשביל הגישה לנתבעים.

49. במצב דברים זה, יש לדחות את טענת התובעת בסיכומיה, שהסכם השיתוף אינו חל עליה רק מהטעם שלא נרשם במרשם המקרקעין. בשולי הדברים יוער כי הסכם השיתוף מחייב את התובעת אף לנוכח האמור בסעיף 3.1 סיפא להסכם השיתוף: "הסכם זה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/70/2022
מס' בקשה: 13/53/2023

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

יחייב את הצדדים ו/או הבאים מכוחם ו/או חליפיהם גם אם לא יאושר ו/או לא יירשם בספרי המקרקעין".

עוד קודם לרכישת דירתה, התובעת ידעה על המחסום, המייחד את השביל לשימושם של הנתבעים

50. התובעת העידה כי הליך המשא ומתן החל בחודש יולי 2022, וחודש לאחר מכן, בתאריך 19.08.22 חתמה על הסכם המכר. לדבריה, ייפתה את כוחו של בנה, להחליט בכול דבר ועניין בקשר עם רכישת הדירה; בנה עדכן אותה בכל שלב ושלב, והיא סמכה עליו בעיניים עצומות.

51. התובעת העידה שכבר בביקורה הראשון בבית המשותף, כדי לבחון אפשרות לרכוש את דירת בר זאב, הבחינה במחסום המוצב בפתח הכניסה לשביל הגישה (עמ' 18 שו' 18-17); מספר ימים לאחר מכן, ועדיין לפני חתימתה על ההסכם, נוצר עימות מילולי בין בנה לבין הנתבע, על רקע טענת הנתבע כי שביל הגישה הוקנה להם ייחודית בהסכם השיתוף. במהלך שיחה זו שמעה את הנתבע מכנה את בר זאב "שקרנית", כששמע, שהיא הציגה בפני התובעת מצג שווא, ביחס לזכויותיה בשביל. לעדותה של התובעת, דבריו של הנתבע נאמרו בתקיפות (עמ' 19 שו' 7-8) וניכר היה בקולו שהוא כועס (עמ' 19 שו' 12). עוד העידה התובעת כי באותה שיחה, שמעה את בנה אומר לנתבע שהוא קרא את הסכם השיתוף, ומצא שיש בו פגמים; ושאל יש לנתבע מסמכים המוכיחים את טענתו שהגב' בר זאב מסרה להם דברים שקריים, שיציג אותם לפניו (עמ' 19 שו' 10). שיחה זו הטרידה את מנוחתה, ולכן ביקשה לשוחח עם בר זאב (עמ' 19 שו' 20-21). בשיחה זו אמרה בר זאב לתובעת, ששביל הגישה משותף לשתי הדירות, לנתבעים אין שום בלעדיות על השביל, וברגע שיושלם הליך המכירה, התובעת תעביר את מספר הטלפון הנייד שלה לנתבע, "וכמו שאני נכנסתי, ככה את תיכנסי" (עמ' 19 שו' 22-26). לדבריה, התרשמה שמדובר באישה ישרה, ולשמע דברים אלו, החליטה לרכוש את הדירה (עמ' 22 שו' 11-9). לדברי התובעת, במעמד החתימה על ההסכם, אמר לה עו"ד רז (מי שייצג את בר זאב בעסקת המכירה), שבר זאב היא אישה ישרה, ושהיא יכולה לסמוך על דבריה (עמ' 19 שו' 31-32). עוד אמר לה עו"ד רז, שמרגע הרכישה, היא הופכת לשותפה לכל דבר ועניין,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/70/2022
מס' בקשה: 13/53/2023

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ועל סמך דברים אלו, חתמה על הסכם המכר, אף בלי לקרוא אותו (עמ' 24 שו' 8-9).
לדברי התובעת, בנה אמר לה שישנם פגמים בהסכם השיתוף, והיא הותירה את העניין
לשיקול דעתו, מתוך אמונה ובטחון מוחלט ביכולותיו (18 שו' 28-30).

52. התובעת טענה בסיכומיה כי במהלך המשא ומתן נאמר לה על ידי בר זאב ובא כוחה
שהמחסום שבפתח הכניסה לשביל, הוצב על ידי הנתבעים כדי למנוע כניסה של זרים
לחלקה (הטענה אגב אינה מופיעה בעדות התובעת); ששביל הגישה הוא שטח השייך לה
בטאבו; ולכול היותר יש לנתבעים "בלעדיות בשביל כדי להיכנס לדירתם" [לא ברור
כיצד "בלעדיות" שיש לנתבעים לגישתה של התובעת, מתיישבת עם טענתה כי גם לה יש
זכות מעבר בשביל (סעיף 10 לעיל)].

53. גם אם הייתי מניחה לטובת התובעת שהדברים הנ"ל אכן נאמרו מפי בר זאב במהלך
המשא ומתן – כאמור, מהרגע שהתובעת חתמה על הסכם השיתוף, יש לראות בה כמי
שהסכימה לכל תניותיו ולכל קביעותיו; ואין כל משמעות למצגים, להסכמות או
להבטחות קודמות שניתנו לה, ככל שניתנו.

54. עוד ייאמר כי מדובר בטענה הנוגדת את הכלל הראייתי הקובע שלצורך סתירת מסמך
בכתב אין די בעדות בעל פה. לגבי עסקה המעוגנת בהסכם בכתב, נקודת המוצא היא
שיש לראות בהסכם, ככזה המסכם את כל פרטי העסקה, ולכן ככלל, לא ניתן יהא
לסתור תוכנו של המסמך על ידי עדות בעל-פה. הטעם לכך הוא ש"כאשר "עסקה"
כלשהי באה לכלל ביטוי בכתב, ההנחה הבסיסית היא, כי הכתב מסכם את כל
הפרטים שהצדדים לעסקה הסכימו עליהם; ועל כן, המגמה הבסיסית, הן של החוק
- הוראות הסיפא של סעיף 80 לחוק הפרוצדורה האזרחית העותומאני - והן של
ההלכה הפסוקה, היא שלא להתיר הבאת עדות בעל פה "כנגד תוכנו" של מסמך
[הדגשים במקור – ראו: יעקב קדמי על הראיות – חלק שלישי 1501 (2009); כן ראו:
ע"א 138/56 דוידון נ' חברת בוני חיפה בע"מ, פ"ד יא 1474, 1479 (1957)]. סעיף 80 לחוק
הפרוצדורה האזרחית העותומאני, קובע ש"טענה כנגד מסמך" משמעה טענה שהמסמך
איננו נכון או איננו מלא, והיא מכוונת לסתור את תוכן המסמך עצמו. כל מה שנוגד את
תוכן הכתוב בחוזה הוא "סותר" ואין להוכיח את העובדה הסותרת על ידי עדות בעל פה
[ראו: ע"א 62/52 דיין נ' אבוטבול, ט 1047 (1955); ספרו של י' קדמי שאוזכר לעיל עמ']



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/70/2022
מס' בקשה: 13/53/2023

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

1508,1509]. כך שאין להסתפק בעדות בעל פה כדי לסתור מסמך בכתב, ולכל הפחות יש להציג מסמך אחר שדי בו "כשמצרפים אליו עדות אחרת – את הוכחת ההסכם בדרך מהימנה" [ע"א 65/49 פריזלר נ' פריץ, ה 878 (1951)].

55. לאמור יש להוסיף כי בעדותה לפניי, עמדה בר זאב על טענתה בדבר תוקפו המשפטי המחייב של הסכם השיתוף על כל סעיפיו, ותחולתו עליה ועל התובעת הבאה בנעליה, ושוכנעתי מאמיתות דבריה.

56. בר זאב הוזמנה כעדה מטעם התובעת, אך בסופו של יום, עדותה תומכת בעמדת הנתבעים. בעדותה הראשית סיפרה בר זאב כי בעלה המנוח הוא שטיפל בכל הקשור להסכם השיתוף מול גרינבלט, והיא רק חתמה על ההסכם (פרוטוקול עמ' 10 שוי' 8-10). בעלה נפטר בשנת 2021, ושנה לאחר מכן היא החליטה למכור את דירתה. הואיל והדבר עלה בסיכומי התובעת, מצאתי להעיר כי בעדותה, התייחסה בר זאב לכך ששנתיים-שלוש שנים לפני המשא ומתן עם התובעת (ובעקבות רצונה של בר זאב לקבל שלט למחסום, נוסף לקוד שהיה ברשותה), נודע לבר זאב שהסכם השיתוף מקנה חזקה ייחודית בשביל הגישה לנתבעים - אין חולק כי מאז, המשיכו בר זאב לפעול בהתאם לסעיף זה, לאחר הבהרות שקיבלו מצד הנתבעים (ראו: נספח 2 להודעת הנתבעים מיום 18.05.23); כך שאין כל משמעות לטענות התובעת בהקשר זה.

התייחסות לתמלולים

57. התובעת הגישה תמלולים חלקיים של שיחות עם בר זאב ועם הנתבע, באמצעותם ביקשה התובעת להוכיח כי בשלבים שקדמו לרכישת הדירה, נאמר לה על ידי בר זאב, שאין תוקף לסעיף 6.1 להסכם השיתוף המקנה לנתבעים זכות לשימוש ייחודי בשביל הגישה, וקיימת לה זכות שווה לזכות שלהם – מעבר על השביל (להלן – **התמלולים**).

58. בפתח עדותה של בר זאב, ביקשו הנתבעים להוציא מתיק המוצגים של התובעת את התמלולים, בטענה שאלו הוגשו במסגרת חוות דעת מטעם התובעת, אך המומחה לא הובא לעדות על ידי התובעת, כמתחייב. בדיון הוריתי שהתמלולים לא יוצאו מהתיק, ושבמסגרת בחינת כלל הראיות, ייקבע ערכם. לאחר שהסתיים שלב ההוכחות והצדדים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/70/2022
מס' בקשה: 13/53/2023

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כבר סיכמו טענותיהם בעל פה; התובעת ביקשה להגיש את קבצי השמע שעל יסודם נערכו התמלולים, הבקשה נדחתה מנימוקי החלטתי מיום 17.07.23.

59. מעיון בתמלולים נמצא שהוגשו בסה"כ שישה עמודים (1, 6, 7, 12, 13, 14). לפי הנחזה מדובר בתמלול חלקי של השיחות, ולא של כל השיחות. לאחר שבחנתי את התמלולים, מצאתי שאין לתת להם כל משקל. כלל ידוע הוא כי הקלטה היא הראיה המרכזית, והתמלול הוא רק כלי עזר לה. מטעמים פרקטיים צד המבקש להסתמך על הקלטות לשם הוכחת טענותיו, יגיש גם תמלול מלא ונאמן של ההקלטות [ראו: ע"א 6205/98 **אונגר נ' עופר פ"ד נה(5) 85 (2001)**; הפ"ב 45676-02-18 **כץ נ' בראון** (נבו 8.8.2019)]. במקרים שבהם בית המשפט אינו מצליח לפענח "במו אזניו" את ההקלטה, יוכל לסמוך על עורך התמליל כ"עד מומחה", ואולם כמו ביחס לכול עד מומחה "**השופט הוא המופקד על קליטתו של חומר הראיות, בו בזמן שעורך התמליל הוא תמיד רק מסייע ועוזר**" [י' קדמי על הראיות, 1332 (מהדורה שלישית, 2009)].

60. בניגוד לכלל, נמנעה התובעת להגיש מלכתחילה את ההקלטות עצמן. התובעת הגישה את התמלולים אך לא העידה את נותן חוות הדעת ביחס אליהן. ככל שהייתה התובעת מגישה תמלול מלא של ההקלטות, ניחא. אלא שלתיק הוגשו תמלולים חלקיים של השיחות המוקלטות. בנסיבות העניין, שבהן המומחה לא הובא לעדות, וכל שמונח לפניי הוא תמלול סלקטיבי של השיחות, מצאתי שאין לתת משקל לתמלולים.

61. ודוק; הדברים נאמרים למעלה מן הצורך, ומצאתי להתייחס אליהם הואיל וחלק הארי מיסודות התביעה, בנוי על התמלולים – כאמור, אין באלו להעלות או להוריד, מקום שבו התובעת חתמה על הסכם השיתוף.

התובעת חתמה על הסכם השיתוף בידיעה מראש, שאין בכוונתה לכבד התחייבותיה על פיו

62. כאמור, מראיות התובעת עולה כי הסכם השיתוף והתשריט שעליהם חתמה, מביאים לידיעתה באופן שלם וברור את העובדה כי לנתבעים יש זכות בלעדית לשימוש וחזקה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/70/2022
מס' בקשה: 13/53/2023

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בשביל הגישה. בשום שלב בהליך לא טענה התובעת כי לא ידעה על מה היא חותמת, או כי סברה שהיא חותמת על א' ולאחר מעשה התברר לה כי חתמה על ב'.

63. התובעת ידעה והבינה שלפי הסכם השיתוף שעליו חתמה, מוקנית לנתבעים **זכות שימוש, גישה וחזקה בלעדית** בשביל הגישה. זכותם הייחודית של הנתבעים בשביל אף באה לידי ביטוי בשטח, בדמותו של המחסום החשמלי שהציבו בכניסה לשביל הגישה, באופן המייחד את השביל לשימוש הבלעדי. התובעת ידעה כי השליטה על מערכת ההפעלה של המחסום החשמלי מצויה בשליטתם של הנתבעים (עמ' 19 שו' 22-26). התובעת אף הייתה עדה לעמידתם האיתנה של הנתבעים על זכויותיהם בשביל, במהלך אותו עימות מילולי בין הנתבע לבנה (סעיף 51 לעיל).

64. את טענתה כי יש לבטל את הזכות המוקנית לנתבעים בשביל, ביקשה התובעת לבסס על הבטחות ומצגים כאלה ואחרים שנאמרו לה לכאורה בהליכי המשא ומתן על ידי בר זאב, ביחס לשימוש בשביל הגישה. כפי שנאמר לעיל, גם אם הייתי מקבלת את טענת התובעת, וקובעת כממצא עובדתי, שבמהלך המשא ומתן מסרה בר זאב לתובעת מידע הסותר את הבלעדיות של הנתבעים בשביל כקבוע בסעיף 6.1 להסכם השיתוף, הרי שבחתימתה על הסכם השיתוף הסכימה התובעת לקבל על עצמה את הוראותיו ותנאיו של הסכם השיתוף ללא סייג.

65. **"מסמך שנערך בסיומו של משא ומתן ממצה בין הצדדים, ונחתם על ידם – משקף את מפגש הרצונות בין הצדדים וממצה את התחייבויותיהם, האחד כלפי רעהו"** [ע"א 4228/11 מנצור נ' מדינת ישראל (15.12.2014)]. אמנם ניתן ממניעים שונים לבטל חוזה, בהתקיים אחת או יותר מהעילות הקבועות בחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973, אלא שבמקרה שלפניי לא הוכח קיומה של עילה לביטול הסכם השיתוף, או חלק ממנו.

66. בסופו של יום, שוכנעתי שהתובעת החליטה לרכוש את הדירה מבר זאב, למרות שדעתה לא הייתה נוחה מסעיף הבלעדיות הקבוע בהסכם השיתוף. חרף זאת חתמה התובעת על הסכם השיתוף ובאותה נשימה, החליטה לצאת למאבק משפטי נגד הנתבעים במטרה לשנות את מצב הזכויות בשביל, המעוגן בהסכם השיתוף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/70/2022
מס' בקשה: 13/53/2023

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

67. התנהלות זו של התובעת לוקה בחוסר תום לב, שבא לידי ביטוי בחתימתה ביד אחת על הסכם השיתוף (בתאריך 19.08.22), כשבמקביל, בידה השנייה היא נוקטת בפעולות לביטול זכויות הנתבעים מכוח אותו הסכם. מהחומר שלפניי עולה כי דרישות לסילוק יד מטעם התובעת נשלחו לנתבעים זמן קצר לאחר מועד הרכישה, וכבר בתחילת חודש 9/2022 (ראו: נספחים ד'-ה' לכתב התביעה). התביעה שלפניי הוגשה ביום 06.11.22.

68. בהפנותה לפסיקה, טוענת התובעת ל"תאונה משפטית" שנגרמה לה בשל מידע מוטעה שקיבלה מבר זאב ובשל סירובם של הנתבעים, להציג לעיונה מסמכים המוכיחים שבר זאב מסרה להם מידע שגוי.

69. אין כל בסיס לטענת התובעת בדבר חובתם של הנתבעים להציג לה מסמכים כלשהם, ויש לדחות טענתה בדבר "תאונה משפטית" שנגרמה בשל מידע מוטעה, בשל אי גילוי מידע או בשל אי רישומו של הסכם השיתוף. ככל שעסקינן בתאונה משפטית, הרי שמדובר בתאונה עצמית ומכוונת שגרמה התובעת, בבחירתה לחתום על הסכם השיתוף, כשמראש לא התכוונה לכבד ולקיים את כלל התחייבויותיה על פיו. תוצאותיה של תאונה זו ביחס לנתבעים, באות לידי ביטוי בין היתר בגרירתם לסכסוך שכנים ולהליכים משפטיים בערכאה זו ובערכאות נוספות, על כל הנלווה והמשתמע.

70. עקרון יסודי הוא במשפט האזרחי, שבעל דין הטוען טענה המקדמת את עמדתו המשפטית, נושא בנטל השכנוע להוכחת העובדות הנחוצות לביסוס טענתו [ראו: ע"א 357/72 עזיז נ' בצלציוני פ"ד כז(1) 741 (1973)]. על התובעת היה להוכיח קיומה של עילה לביטול זכותם הייחודית של הנתבעים בשביל הגישה, כפי שהוקנתה להם בהסכם השיתוף. רק אם הייתה התובעת עוברת משוכה זו, היה הנטל עובר לשכמם של הנתבעים; ואולם, משלא הובאו ראיות התובעת כאמור, לא עלה בידה לפרוק מעליה את נטל השכנוע לצורך העברתו לשכמי הנתבעים [ע"א 641/66 אריה קליבנסקי, פ"ד עא(2) 363, 368 (1967); רע"א 296/11 נג'אר נ' עליאן (נבו) 23.02.2012].

71. משלא עבר הנטל לשכמם של הנתבעים, מתייטר הצורך לדון בראיותיהם. עם זאת, לאחר שבחנתי את סיכומיהם ראיתי להוסיף לאמור את דברי הנתבע בעדותו לפניי, שכבר באותו עימות מחודש יולי 2022, הצהיר באזניו בנה של התובעת, שיש בכונתו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/70/2022
מס' בקשה: 13/53/2023

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפעול לביטול זכויותיהם של הנתבעים בשביל: "לקחת אותי לצד ואמרת לי שיש הסכם שיתוף, אני מוכן ללכת למכונת אמת. ואתה אמרת לי אני עורך דין תותח, ואני אדאג לבטל את ההסכם שיתוף הזה. תסתכל לי בעיניים ותגיד לי אם לא אמרת את זה. מעבר לזה הוא אמר לי אתה את המחסום הזה תעיף מפה, גם באותו רגע וגם יש לי את זה בהקלטה שלא צירפתי, אבל יש לי אותה. אתה תדאג את המחסום הזה להעיף, אמרתי לו אם אתה תיגע במחסום אני אזמין לך מיד משטרה. אתה הבנת בדיוק מה אתה קונה" (עמ' 27 שו' 3-9).

72. עוד יש לציין כי מעדותו של הנתבע (עמ' 29 שו' 10-17) וכפי שעלה מעדותה של בר זאב, מתן קוד ושלט לבר זאב, להפעלת המחסום היו מחווה של רצון טוב מצד הנתבעים, מתוקף יחסי השכנות ביניהם, ולא מתוקף זכות קנויה של בר זאב לעשות שימוש בשביל הגישה. מדובר ברשות במקרקעין, שהנתבעים העניקו לבר זאב.

73. רישיון במקרקעין משמעו היתר או רשות שנתן בעל המקרקעין לאחר, להחזיק או להשתמש בנכס, ללא כוונת הקניה של זכות בנכס. אפשר שהיא תהא מעוגנת בחוזה שנקשר בין הצדדים וכך תצמיח למקבל הרשות זכות חוזית כלפי בעל המקרקעין (להלן: רשות חוזית), ואפשר שתיתן על-ידי בעל המקרקעין ללא כוונה ליצור התחייבות חוזית, אקט של רצון טוב, או תלמד משתיקתו ואי-מחאתו להחזקה או לשימוש שעושה אחר בנכס (להלן: רשות גרידא) [נינה זלצמן רישיון במקרקעין הפרקליט מב 24 (1995)].

74. משלא הוסכם אחרת, רשות שימוש במקרקעין היא זכות אישית (IN PERSONAM) של מקבל הרשות; ולכן ככלל היא אינה מקנה זכות כלפי צד שלישי, אלא אם תנאי ההסכם או מכלול הנסיבות של המקרה מראים על כוונה להעבירה לצד שלישי [ראו: רע"א 4936/20 עזבון המנוח מוחמד סומרין ז"ל נ' הימנותא בע"מ (נבו 3.4.2023); ע"א 103/89 אזולאי נ' אזולאי, פ"ד מה(1) 477, 482-483 (1991); ע"א 260/65 חייקין נ' ממר, פ"ד יט(4) 183, 190 (1965)].

75. במקרה שלפניי, שבו מדובר ב"רשות גרידא", שהוענקה לבר זאב כמחווה של רצון טוב, ללא כוונה ליצור התחייבות חוזית, בעלי הזכות (הנתבעים) רשאים היו לבטלה בכל עת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/70/2022
מס' בקשה: 13/53/2023

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

[ע"א 32/77 טבוליצקי נ' בית-כנסת ובית-מדרש החסידים, פ"ד לא(3) 210, 214 (1977); ע"א 7139/99 אלוני נ' ארד, פ"ד נח(4) 27, 42 (2004)]. משמכרו בר זאב את דירתם לנתבעים, ממילא איבדו את זכותם האישית להשתמש בשביל הגישה, והרשות שניתנה להם בשביל הגישה, לא הועברה לתובעת. בנסיבות אלו, הנתבעים ככל שיחפצו, רשאים להעניק לתובעת רשות להשתמש בשביל, בדומה לרשות שהעניקו לבר זאב, אך הם אינם חייבים לעשות כן.

76. סוף דבר, התובעת לא עמדה בנטל להוכיח טענתה כי יש לאסור על הנתבעים שימוש ייחודי בשביל הגישה. לנוכח התוצאה שאליה הגעתי, מתייטר הצורך לדון ביתר טענות התובעת בסיכומיה. בנסיבות העניין אני מורה על דחיית התביעה בכל הקשור לשימוש של הנתבעים בשביל הגישה; לנתבעים זכות שימוש, גישה וחזקה בלעדית בשביל הגישה, כקבוע בהסכם השיתוף.

הוצאות ההליך

77. תקנה 152 לתקנות קובעת כברירת מחדל, שבתום הדיון יפסוק בית המשפט הוצאות סבירות והוגנות, זולת אם מצא שקיימים טעמים מיוחדים שלא לחייב בהוצאות כאמור. תקנה 153(ג) לתקנות מורה שלצורך קביעת סכום ההוצאות, יילקחו בחשבון בין היתר, הדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון, מורכבות ההליך, השקעת המשאבים בהכנתו ובניהולו וסכום ההוצאות שהתבקש. פסיקת הוצאות בשיעור ריאלי היא נקודת מוצא בלבד, ויש להכפיף לאמות מידה של סבירות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך [ראו: ע"א 2617/00 מחצבות כנרת (שותפות מוגבלת) נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, נצרת עילית, פ"ד ס(1) 600, 618 (2005)].

78. תקנה 155(א) לתקנות מתנה את החיוב בהוצאות בהוכחת הסכום המבוקש. ואולם תקנה 156 לתקנות מאפשרת לבית המשפט לפסוק הוצאות בשיעור שימצא לנכון, ללא תלות בשיעור ההוצאות שהוצאו על ידי הצדדים, מקום בו סבר כי הדיון הוארך על ידי אחד הצדדים שלא לצורך [ראו: רע"א 5830/22 שטראוס נ' יצחק (נבו 16.01.2023)]. לפי תקנה 153(א) לתקנות, סכום שכר טרחת עורך דין, לא יפחת מהתעריף שנקבע בכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), התש"ס-2000, בכפוף לאמור בתקנה 153(ג) לתקנות, וזולת אם נמצא שיש להורות על סכום נמוך יותר, מטעמים מיוחדים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/70/2022
מס' בקשה: 13/53/2023

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

79. לענייננו – כפי שהערתי לא אחת במהלך ניהול התיק, ייצוגה של התובעת בהליך על ידי בנה הקשה על בירור המחלוקת; הן משום שמלכתחילה הוא זה שניהל בשמה את הליכי המשא ומתן לרכישת הדירה, ולא אחת נמצא מעיד במקומה על ההתרחשויות; והן משום מעורבותו הרגשית. בהקשר הדברים יוזכר - העימות שנוצר כבר בחודש יולי 2022 בינו לבין הנתבע; לאחריו הוגשו תלונות במשטרה והתנהלו הליכים למתן צווי הטרידה מאיימת, חלקם במהלך ניהול ההליך שלפניי.

80. דומה שאין טענה שלא נטענה על ידי התובעת בניסיונותיה להביא לביטול זכויותיהם של הנתבעים בשביל, כמעוגן בהסכם השיתוף. ניהול ההליך הצריך זמן ומשאבים רבים, כפי שניתן להתרשם בין היתר מההחלטות בתיק; מכתבי טענותיה של התובעת, שהיו ארוכים ומסורבלים, שלא לצורך; מהעלאת טענות שאינן מתיישבות זו עם זו; מהרחבת חזית תביעתה; ומריבוי בקשותיה ופניותיה בתיק, לא אחת בניגוד לכללי הראיות ולסדר הדין. גם במהלך כתיבת פסק הדין, בתאריך 28.09.23 הוגשה לתיק "הודעת התובעת", שבה פְּרָשָׁה עמדתה והסתייגויותיה בקשר עם החלטות קודמות שניתנו. לאחר שעיינתי בהודעה, אני מורה על מחיקתה. יוער, שבעבר הוריתי על מחיקת "הודעה" אחרת שהגישה התובעת שלא נלוותה אליה בקשה כלשהי, דבר שלא מנע ממנה לפנות פעם נוספת בדרך זו לתיק [ראו: ת"צ (מחוזי ת"א) 36946-11-20 **טורק הבה יולרי איי או (תאי איי או) נ' ארליך** (נבו 09.03.2021)].

81. לאחר שנתתי דעתי למכלול השיקולים, אני מורה על חיובה של התובעת בתשלום שכר טרחת עו"ד בסך 14,000 ₪. הסכום ישולם בתוך 30 יום, שאם לא כן, יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום בפועל. בסכום זה ניתן ביטוי להוצאות שהוטלו במהלך ניהול ההליך.

מזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים ותסגור את התיק שלפניי.
 ניתן היום, ל' תשרי תשפ"ד, 15 אוקטובר 2023, בהעדר הצדדים.

עינת מידן בלום
מפקחת על רישום מקרקעין